

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 29/2025/HS-ST
Ngày 29/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Xuân Toàn và ông Phạm Hồng Chương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thanh Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Sơn - Kiểm sát viên.

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2025/TLST-HS ngày 18 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2025/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

NGUYỄN ANH H; sinh ngày: 15/11/1976 tại xã C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Thôn T, xã C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Xuân H1 (*Đã chết*) và bà Võ Thị T, sinh năm 1940; Vợ: Dương Thị T1 và 03 con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: không; Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 31/7/2025 cho đến nay. *Bị cáo có mặt tại phiên tòa.*

Đại diện hợp pháp cho người bị hại: - Anh Nguyễn Như Q, sinh năm: 1989; Địa chỉ: Tổ dân phố G, phường N, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Là: Chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Hoài T2. *Vắng mặt tại phiên tòa.*

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Anh Bùi Văn T3, sinh năm: 1988; Địa chỉ: Thôn T, xã C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Kinh doanh. *Vắng mặt tại phiên tòa.*

- Chị Dương Thị T1, sinh năm: 1983; Địa chỉ: Thôn T, xã C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Cán bộ thủy lợi B. *Có mặt tại phiên tòa.*

*** Người chứng kiến:**

- Ông Nguyễn Văn T4, sinh năm: 1966; Địa chỉ: Tổ dân phố H N, phường N, tỉnh Hà Tĩnh. *Vắng mặt tại phiên tòa.*

- Ông Đường Ngọc M, sinh năm: 1947; Địa chỉ: Tổ dân phố B N, phường N, tỉnh Hà Tĩnh. *Vắng mặt tại phiên tòa.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 09/6/2025, Nguyễn Anh H điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 38A-223.97 đi từ nhà ra khách sạn H2 ở phường N, tỉnh Hà Tĩnh để đón Bùi Văn T3 đi về nhà. Sau khi đón được T3, H điều khiển xe ô tô đi đến đường L và đi ở giữa vạch kẻ nét đứt phân làn đường (ở giữa đường). Khi đến gần ngã tư giao nhau giữa đường L và đường L, mặc dù trước ngã tư này 05 vạch sơn gờ giảm tốc, bên trái theo hướng di chuyển của H có một nhà hoang và một bụi cây xanh làm tầm nhìn bị hạn chế vào đường L nhưng H vẫn điều khiển xe ô tô đi giữa vạch kẻ đường và không chú ý quan sát thấy chị Nguyễn Thị Hoài T2 (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố G N, phường N, tỉnh Hà Tĩnh) cùng lúc này đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38F2- 1066 đi trên đường L, ở phần đường bên phải theo hướng di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường L và Lê Thước. Khi chị T2 điều khiển xe mô tô đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường L và Lê T5 trên phần đường bên trái đường L theo chiều từ đường N đi đường P (ở vị trí vùng trung tâm ngã tư giao nhau, nằm trong phần đường đang di chuyển của xe mô tô và ở phần đường ngược chiều di chuyển của xe ô tô) thì bánh phía trước của xe mô tô do chị T2 điều khiển đã đâm vào bánh trước bên trái của xe ô tô do H điều khiển. Xe mô tô do chị T2 điều khiển bị cuốn theo hướng di chuyển của xe ô tô do H điều khiển dẫn tới chị T2 và xe mô tô va đập vào hai cánh cửa bên trái của xe ô tô rồi rơi xuống mặt đường. Chị Nguyễn Thị Hoài T2 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đ sau đó chuyển ra bệnh viện H3 đến ngày 17/6/2025 thì tử vong. Xe ô tô 38A-223.97 bị hư hỏng trị giá thiệt hại là 11.800.000 đồng và xe mô tô 38F2 – 1066 bị hư hỏng trị giá thiệt hại là 1.390.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số **25/CT-VKS-ĐT ngày 17/9/2025** của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Anh H về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Anh H mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng.

- Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe ô tô số 420080000501 mang tên Nguyễn Anh H, hạng A1, C do Sở G cấp ngày 29/9/2020 khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Về trách nhiệm dân sự: Đại diện gia đình bị hại chị Nguyễn Thị Hoài T2 không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên đề nghị HĐXX không xem xét.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không tranh luận gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3-Hà Tĩnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, như vậy đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 09/6/2025, tại ngã tư giao nhau giữa đường L và đường L thuộc tổ dân phố G N, phường N, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Anh H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A-223.97 lưu thông trên đường L đi không đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chấp hành báo hiệu vạch kẻ đường, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi tầm nhìn bị hạn chế, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ và trong khu vực đông dân cư dẫn đến phần bánh trước bên trái xe ô tô biển kiểm soát 38A-223.97 va chạm với bánh trước xe mô tô biển kiểm soát 38F2-1066 do chị Nguyễn Thị Hoài T2 điều khiển đang đi trên đường L. Hậu quả chị Nguyễn Thị Hoài T2 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đến ngày 17/6/2025 thì tử vong. Xe ô tô 38A-223.97 bị hư hỏng trị giá thiệt hại là 11.800.000 đồng và xe mô tô 38F2-1066 bị hư hỏng trị giá thiệt hại là 1.390.000 đồng.

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường do Phòng C công an tỉnh H lập hồi 15 giờ 15 phút ngày 09/6/2025, phản ánh: Nơi xảy ra tai nạn là ngã tư đường L - L: Đường L là đường hai chiều không có dải phân cách cứng, chiều rộng của đường là 7,6 m, mặt đường được rải thảm nhựa bằng phẳng, ở chính giữa có vạch sơn vàng đứt quãng chia đôi đường thành hai chiều đi. Trên đường không có cấm biển báo hiệu giao nhau. Đường L cũng là đường hai chiều, không có dải phân cách mà chỉ có vạch sơn vàng đứt quãng ở giữa chia đôi đường thành hai chiều đi. Chiều rộng của đường là 09 m, mặt đường được rải thảm nhựa bằng phẳng. Trên đường L có cấm biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (đường L). Mật độ phương tiện tham gia giao thông trên đường vắng.

Tại kết quả xét nghiệm hóa sinh tại Bệnh viện H3 ngày 09/6/2025 phản ánh: Nguyễn Anh H và chị Nguyễn Thị Hoài T2 đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Tại Kết luận giám định dấu vết cơ học: Phòng K Công an tỉnh H có kết luận số 802/KL-KTHS ngày 30/6/2025, kết luận: Xe mô tô mang biển kiểm soát 38F2-

1066 và xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-223.97 có va chạm với nhau. Vị trí va chạm: Bánh trước bên trái xe ô tô va chạm với bánh trước xe mô tô. Xe mô tô mang biển kiểm soát 38F2-1066 va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-223.97 theo chiều hướng từ trái sang phải. Vị trí va chạm giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 38F2-1066 và xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-223.97 nằm trong khu vực ngã tư giao nhau giữa đường L và đường L, thuộc địa phận phường N, tỉnh Hà Tĩnh trên phần đường bên trái, đường L theo chiều từ đường N đi đường P

Tại Kết luận định giá tài sản số 28/KL-HĐĐG ngày 26/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Trị giá thiệt hại của xe ô tô biển kiểm soát 38A-223.97 là 11.800.000 đồng, xe mô tô biển kiểm soát 38F2-1066 là 1.390.000 đồng.

Tại Kết luận giám định tử thi số 794/KL-KTHS, ngày 30/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận: Nguyên nhân chết của chị Nguyễn Thị Hoài T2 do đa chấn thương.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Anh H đã vi phạm khoản 1 Điều 10, điểm d khoản 2 Điều 11, điểm c, d, e khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ:

- Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

- Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ: Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn trong các trường hợp sau đây: Tầm nhìn hạn chế; Nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ; Khu vực đông dân cư.

Vì vậy Tòa xét thấy có đầy đủ các căn cứ để xét xử bị cáo Nguyễn Anh H về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo điểm a khoản 1 Điều 260 - BLHS như Cáo trạng của VKS đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- *Về tình tiết tăng nặng*: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- *Về tình tiết giảm nhẹ*: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải; Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho đại diện gia đình người bị hại; Đại diện gia đình người bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong vụ án này, người bị hại chị Nguyễn Thị Hoài T2 có một phần lỗi khi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38F2 – 1066 tham gia giao thông không có Giấy phép lái xe theo quy định, thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn khi đi qua nơi ngã tư giao nhau (đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ), có biển cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế và trong khu vực đông dân cư là vi phạm điểm b, c, d, e khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên chị T2 đã tử vong nên không xem xét xử lý.

Do đó Tòa cần áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51-BLHS xem xét giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật khi quyết định hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND khu vực 3-Hà Tĩnh đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, Tòa xét thấy mức hình phạt mà đại diện VKSND khu vực 3-Hà Tĩnh đề nghị là phù hợp với tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã C, tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã C, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

[3]. *Về hình phạt bổ sung*: Hoàn cảnh gia đình của bị cáo hiện nay đang khó khăn: Mẹ bị cáo đã già yếu, các con còn nhỏ và đang trong độ tuổi đi học nên kinh tế của gia đình dựa vào một phần thu nhập của bị cáo và người bị hại cũng có một phần lỗi. Do đó, HĐXX xét thấy không cần áp dụng khoản 5 Điều 260 -BLHS để cấm bị cáo làm công việc nhất định trong một khoảng thời gian.

[4]. *Về trách nhiệm bồi thường dân sự*: Trong vụ án này, đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và bị cáo đã thỏa thuận bồi thường xong về phần dân sự, không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[5]. *Về vật chứng*: Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu nâu mang biển kiểm soát 38F2-1066 là tài sản của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoài T2 và anh Nguyễn Như Q. Đối với xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander biển kiểm soát 38A- 223.97 cùng các giấy tờ liên quan: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 030884 của xe ô tô mang biển kiểm soát 38A- 223.97; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô số 8938538735021 của Tổng công ty B cấp cho xe ô tô biển kiểm soát 38A-223.97 ngày 12/10/2024 có giá trị đến ngày 12/10/2025; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 0104602 có giá trị đến ngày 06/12/2025 của xe ô tô biển kiểm soát 38A-223.97 là tài sản hợp pháp của chị Dương Thị T1 và bị cáo Nguyễn Anh H. Sau khi điều tra làm rõ Cơ quan công an đã trả lại các vật chứng trên cho chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật nên HĐXX miễn xét.

Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe ô tô số 420080000501 mang tên Nguyễn Anh H, hạng A1, C do Sở G cấp ngày 29/9/2020.

[6]. *Về án phí*: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh H phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65-Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Anh H 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã C, tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã C, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 và Điều 68-Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106-BLTTHS trả lại cho bị cáo Nguyễn Anh H 01 giấy phép lái xe ô tô số 420080000501 mang tên Nguyễn Anh H, hạng A1, C do Sở G cấp ngày 29/9/2020 (Hiện đang lưu giữ tại Phòng thi hành án dân sự khu vực 3 – Hà Tĩnh).

- *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136-BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Tòa án tỉnh Hà Tĩnh;
- Viện kiểm sát khu vực 3 - Hà Tĩnh;
- Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh;
- THA dân sự tỉnh Hà Tĩnh;
- THA hình sự tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND xã Can Lộc;
- Người đại diện hợp pháp;
- Người có QLNV liên quan;
- CQCSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu hồ sơ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Trần Xuân Quang